УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА

Публичное безвозмездное пользовательское соглашение

Оператор: _____ (далее Оператор).

Сайт: _____ (далее Сайт).

Дата вступления в силу: «___» _____ 20___ года

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия использования (далее Условия) регламентируют порядок использования Сайта и его функциональных возможностей (далее Платформа), предоставляемых безвозмездно.

1.2. Платформа представляет собой совокупность программных компонентов Сайта, базы данных и инфраструктуры, обеспечивающих доступ Пользователя к учебным материалам, шахматным задачам, игре, оценке уровня шахматной подготовки и ИИ-помощнику.

1.3. В соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом настоящих Условий является факт регистрации на Сайте и проставления отметки о согласии с Условиями и документами, указанными в разделе 3 настоящих Условий.

1.4. Настоящие Условия являются договором присоединения. Текст Условий размещается на Сайте и доступен для просмотра до регистрации.

1.5. Стоимость Платформы. Платформа предоставляется Пользователю безвозмездно. Платные услуги на момент вступления Условий в силу не оказываются. Введение платных услуг осуществляется только после внесения соответствующих изменений в настоящие Условия с размещением новой редакции на Сайте.

1.6. Соглашаясь с Условиями, Пользователь подтверждает, что понимает разницу между внутренней игровой валютой Платформы и денежными средствами: внутренняя игровая валюта не является электронными денежными средствами, не подлежит выводу, обмену на денежные средства и начисляется исключительно за игровые действия.

2. Термины

Термин	**Определение**
Пользователь	Физическое лицо, прошедшее регистрацию на Сайте.
Платформа	Функциональность Сайта, включающая учебные модули, шахматные задачи, игру, оценку уровня, статистику и ИИ-помощник.
Учётная запись	Совокупность данных Пользователя, доступ к которым осуществляется по логину и паролю.
Игровой рейтинг	Внутренняя оценка уровня шахматной подготовки

	Пользователя на Платформе. Является характеристикой игровой компетенции и не является квалификационным спортивным разрядом.
ИИ-помощник	Встроенная функция Платформы, формирующая рекомендации и разборы на основе шахматной позиции и обращения Пользователя с использованием технологий автоматической обработки информации.
Контент Платформы	Учебные материалы, теория дебютов и эндшпилей, шахматные задачи, оформление интерфейса и иные элементы Платформы.
Внутренняя игровая валюта	Условная игровая единица Платформы, не являющаяся электронными денежными средствами.

3. Регистрация и акцепт Условий

3.1. Для доступа к функциям Платформы Пользователь проходит регистрацию, указывая никнейм, пароль и адрес электронной почты.

3.2. При регистрации Пользователь принимает настоящие Условия и даёт согласие на обработку персональных данных. Согласие даётся одним действием: проставлением отметки о согласии при регистрации либо нажатием кнопки «Согласен». Отдельная отметка по каждому документу не требуется.

3.2.1. С документами, с которыми Пользователь знакомится при регистрации, относятся: настоящие Условия использования; Политика конфиденциальности (Приложение № 1); Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

3.3. Публикация персональных данных Пользователя не осуществляется. Доступ к сведениям о Пользователе имеют только сам Пользователь и Оператор. В случае если Оператор в будущем станет осуществлять публикацию персональных данных (в том числе отображение страниц профилей и таблиц лидеров), такое распространение потребует отдельного согласия Пользователя, оформляемого отдельным документом, и соответствующего изменения настоящих Условий.

3.3.1. Оператор действует как физическое лицо и не осуществляет предпринимательскую деятельность: платные услуги не оказываются, сделки за плату не совершаются, доход от деятельности не получается, признаки предпринимательской деятельности, установленные статьёй 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, отсутствуют. Оператор не использует Платформу для извлечения прибыли и не осуществляет рекламную рассылку в отношении несовершеннолетних Пользователей. При возникновении дохода Оператор регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя до его получения и дополняет настоящие документы сведениями об ОГРНИП.

3.4. Регистрация доступна лицам, достигшим 18 лет, а также несовершеннолетним: на условиях пункта 3.4.1. Регистрация лица, не достигшего 18 лет, осуществляется с согласия его законного представителя, который подтверждает наличие такого права при регистрации. Истребование документов, подтверждающих полномочия законного представителя, Оператором не

осуществляется. Платформа не предоставляет платных услуг, не совершает сделок за плату и не содержит функций, совершение которых ограничено законодательством для несовершеннолетних; обработка персональных данных несовершеннолетних осуществляется на основании согласия, предусмотренного разделом 3 Политики конфиденциальности, с учётом требований законодательства Российской Федерации о несовершеннолетних (часть 6 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ); обработка может быть прекращена по достижении Пользователем возраста 18 лет (часть 6 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

3.4.1. Регистрация Пользователя, не достигшего 18 лет, осуществляется только на детский почтовый ящик самого несовершеннолетнего Пользователя (например, детский аккаунт Яндекса, Mail.ru или Google). Обычный адрес электронной почты для регистрации лица, не достигшего 18 лет, не принимается. Уведомления несовершеннолетнему Пользователю направляются одновременно на его детскую почту и на адрес электронной почты его законного представителя (дублируются). При отсутствии детского почтового ящика регистрация возможна только по достижении Пользователем возраста 18 лет. Регистрация Пользователя, достигшего 18 лет и старше, осуществляется на собственный обычный адрес электронной почты без дублирования уведомлений; направление уведомлений законному представителю прекращается по достижении Пользователем 18 лет.

3.4.2. Пользователь указывает количество полных лет самостоятельно при регистрации. Перечень почтовых провайдеров, предоставляющих детские почтовые ящики, является примерным и не образует закрытого перечня: Платформа не ограничивает регистрацию несовершеннолетнего Пользователя перечнем конкретных провайдеров. Платформа не осуществляет независимую проверку указанного количества полных лет.

3.5. Для продолжения работы Пользователь проходит анкету. Сведения анкеты используются для персонализации подбора заданий. Сведения о возрасте Пользователь указывает при регистрации отдельным полем; отдельный вопрос о возрастной группе в анкете не задаётся.

3.6. Пользователь вправе загрузить изображение аватара. Пользователь подтверждает, что обладает правами на использование загружаемого изображения, в том числе правами на охрану произведения (при наличии), и что его размещение не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. Изображение отображается в учётной записи Пользователя и не публикуется.

3.7. Повторная передача доступа к учётной записи третьим лицам не допускается.

4. Права и обязанности Оператора

4.1. Оператор вправе:

- предоставлять Платформу безвозмездно в изменяемом виде и изменять её функциональность;
- изменять настоящие Условия в порядке, предусмотренном разделом 11;
- ограничивать доступ Пользователя к Платформе в случае нарушения Пользователем настоящих Условий либо законодательства Российской Федерации;
- сохранять и анализировать игровые данные в объёме и в течение сроков, определённых Политикой конфиденциальности;
- улучшать качество Платформы на основании обезличенной статистики использования.

4.2. Оператор обязуется:

- обеспечивать работоспособность Платформы;
- обрабатывать персональные данные в соответствии с Политикой конфиденциальности и согласиями Пользователей;
- не использовать данные Пользователя в маркетинговых целях без отдельного согласия;
- информировать Пользователей о существенных изменениях Платформы и Условий.

4.3. Оператор не гарантирует, что Платформа будет работать без перебоев. Оператор не несет ответственности за временную недоступность Платформы и за утрату Пользователем доступа к учётной записи в результате утраты или разглашения пароля.

4.4. Оператор не проверяет содержание изображений, загружаемых Пользователями в качестве аватара, и не несёт ответственности за их содержание. При поступлении обоснованной претензии правообладателя Оператор удаляет такое изображение и уведомляет Пользователя.

5. Права и обязанности Пользователя

5.1. Пользователь вправе:

- использовать Платформу в личных, некоммерческих целях;
- играть, решать задачи, проходить учебные модули и пользоваться ИИ-помощником;
- изменить никнейм; последующие изменения никнейма осуществляются при наличии достаточного количества внутренней игровой валюты;
- отозвать согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности;
- загрузить и впоследствии заменить изображение аватара;
- заявить возражение против определения оценки уровня шахматной подготовки и подбора заданий;
- обратиться к Оператору с вопросами по работе Платформы.

5.2. Пользователь обязуется:

- при регистрации указывать достоверные сведения, не указывать чужие персональные данные;
- не выдавать себя за другое лицо;
- не передавать доступ к учётной записи третьим лицам;
- указывая наименование сторонней шахматной платформы и игровой никнейм, подтверждать, что такая учётная запись принадлежит ему лично, и не указывать учётные записи третьих лиц без их согласия;
- при загрузке изображения аватара подтверждать, что обладает правами на его использование, в том числе правами на охрану произведения (при наличии), и не загружать изображения, содержащие персональные данные иных лиц, если согласие этих лиц на их использование отсутствует;

- не использовать Платформу для действий, противоречащих законодательству Российской Федерации;
- не предпринимать действий по нарушению работоспособности Платформы, включая автоматизированные обращения к сервисам Платформы;
- соблюдать права третьих лиц на используемое при работе с Платформой программное обеспечение.

5.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за сохранность своих учётных данных: логина и пароля.

6. Игровые показатели, рейтинг и внутренняя игровая валюта

6.1. Платформа присваивает Пользователю игровой рейтинг: внутреннюю оценку уровня шахматной подготовки, определяемую по результатам входного теста, игровым показателям и выполненным заданиям.

6.2. Игровой рейтинг является характеристикой игровой компетенции Пользователя в Платформе. Он не является квалификационным спортивным разрядом, не приравнивается к спортивным классификационным нормам, не используется для оценки квалификации в спорте и не является подтверждением какой-либо спортивной категории.

6.3. Внутренняя игровая валюта предназначена для поощрения участников проекта и для эстетических целей: приобретение за неё элементов оформления Платформы (скинов, оформления никнейма и иных косметических элементов) и иных дополнительных возможностей, предусмотренных функциональностью Платформы.

6.4. Получение элементов оформления за внутреннюю игровую валюту не влияет на возможность прохождения учебных модулей, оценку шахматной подготовки, игровой рейтинг, подбор заданий и любые иные игровые показатели.

6.5. Внутренняя игровая валюта не является электронными денежными средствами; не не приобретается за реальные денежные средства; не подлежит выводу, обмену, дарению или обратной продаже за денежные средства; не наследуется; не является предметом продажи третьим лицам.

6.5.1. Внутренняя игровая валюта не относится ни к одной из следующих категорий, поскольку не отвечает признакам каждой из них:

- не является ценной бумагой: валюта не оформлена документом установленной формы, не удостоверяет имущественных прав, не выпускается эмитентом и не подлежит государственной регистрации;
- не является платёжным средством: валюта не может использоваться для исполнения денежных обязательств, не принимается в оплату товаров, работ или услуг, в том числе сторонних организаций, и не может быть переведена третьим лицам;

- не является электронными денежными средствами: не эмитируется в форме безналичных денежных средств, не учитывается на денежном счёте и не имеет обеспечения в национальной валюте;
- не является банковским вкладом, депозитом или счётом: не начисляет процентов, не застрахован и не образует обязательства Оператора по возврату денежных средств;
- не является реальными деньгами и не имеет денежной стоимости вне Платформы: неполучение валюты не влечёт возникновения у Оператора денежного обязательства перед Пользователем;
- не является предметом купли-продажи, дарения, аренды, обмена или иной сделки: неотчуждаема, непередаваема и не наследуема;
- не является условием доступа к функциям Платформы, платы за услугу или абонентской платы: отсутствие валюты не ограничивает регистрацию, использование учебных модулей, шахматных задач, игры и иных функций Платформы. Изменение никнейма и приобретение элементов оформления: единственные функции, для которых требуется валюта; они не являются условиями оказания услуг и не ограничивают доступ к Платформе в целом;
- не является рекламой и рекламным предложением: не содержит призыва к совершению каких-либо действий и не приобретает рекламный характер в смысле законодательства о рекламе;
- не является средством вовлечения несовершеннолетних в совершение действий: начисление валюты не обусловлено совершением действий рекламного характера и не связано с приобретением товаров или услуг;
- не является инструментом привлечения капитала или инвестиций: не предусматривает передачу прав требования, дивидендов или процентов и не подлежит отчуждению.

6.5.2. Оператор не принимает внутреннюю игровую валюту в качестве оплаты и не выкупает её, в том числе при прекращении оказания услуг.

6.6. Внутренняя игровая валюта не сгорает. Неначисленная и неиспользованная внутренняя игровая валюта, а также полученные за неё элементы оформления сохраняются за Пользователем в течение всего срока действия учётной записи. Прекращение использования Платформы, длительное отсутствие Пользователя и уход Пользователя не влекут утраты остатка внутренней игровой валюты: для продолжения игры Пользователю не требуется повторно зарабатывать ранее начисленные единицы.

6.7. Бонус за возвращение. При возобновлении использования Платформы после длительного отсутствия Оператор начисляет Пользователю дополнительную внутреннюю игровую валюту (бонус за возвращение). Длительным отсутствием признаётся период без обращения Пользователя к Платформе продолжительностью не менее 30 (тридцати) календарных дней. Размер бонуса и порядок его начисления определяются Оператором и не зависят от полученных ранее элементов оформления.

6.8. Удаление учётной записи. По обращению Пользователя учётная запись удаляется Оператором в порядке и сроки, установленные Политикой конфиденциальности. Удаление учётной записи влечёт удаление остатка внутренней игровой валюты и полученных элементов оформления. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты обращения Пользователь вправе восстановить доступ к учётной записи; при восстановлении доступны также прежний остаток внутренней игровой валюты и ранее полученные элементы оформления.

7. ИИ-помощник

7.1. ИИ-помощник формирует рекомендации, пояснения и варианты разбора на основе шахматной позиции и обращения Пользователя с использованием технологий автоматической обработки информации.

7.2. Сведения, содержащиеся в ответах ИИ-помощника, носят рекомендательный характер. Платформа не позиционирует себя как источник достоверных шахматных знаний, и Пользователю не следует полагаться исключительно на ответы ИИ-помощника при оценке своих знаний и при подготовке к соревнованиям.

7.3. Для работы ИИ-помощника Оператор передаёт текст обращения Пользователя и позицию шахматной доски оператору сервиса автоматической обработки информации: ПАО Сбер (сервис GigaChat). Состав передаваемых сведений указан в Политике конфиденциальности.

7.4. Пользователю не следует вводить в обращениях к ИИ-помощнику сведения о себе и о третьих лицах, позволяющие их идентифицировать (фамилии, имена, адреса, телефоны, иные контактные данные). Оператор не осуществляет автоматическую фильтрацию таких сведений из обращений. Ответственность за самостоятельное раскрытие таких сведений лежит на Пользователе.

8. Интеллектуальная собственность

8.1. Контент Платформы (учебные материалы, теория дебютов и эндшпилей, шахматные задачи, оформление интерфейса, программный код Платформы) принадлежит Оператору либо используется Оператором на законных основаниях и охраняется законодательством Российской Федерации.

8.2. Пользователю предоставляется простая (неисключительная) лицензия на использование Контента Платформы исключительно в целях использования Платформы.

8.3. Пользователь не вправе:

- воспроизводить Контент Платформы, в том числе копировать, тиражировать и распространять его, полностью или частично, без письменного разрешения Оператора;
- распространять Контент Платформы в сети Интернет, в том числе посредством электронной рассылки, файлообменных сервисов и иных способов;
- использовать Контент Платформы в целях перепродажи, в том числе для организации собственных платных курсов и услуг;
- использовать элементы Платформы, включая обозначения, для целей, не связанных с использованием Платформы.

8.4. Нарушение Пользователем требований пункта 8.3 является нарушением исключительных прав Оператора и влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, включая гражданско-правовую ответственность за нарушение исключительного права.

8.5. Игровые достижения, статистика, игровой рейтинг, уровни и знаки Пользователя не являются объектами исключительных прав. Оператор вправе использовать обезличенные сведения о них для формирования статистики использования Платформы.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Условиям стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Оператор не несет ответственности за:

- недоступность Платформы и перебои в её работе;
- утрату Пользователем доступа к учётной записи в связи с утратой или разглашением пароля;
- содержание ответов ИИ-помощника и возможные неточности шахматной информации, предоставленной Платформой;
- действия Пользователя, направленные на нарушение работоспособности Платформы, в том числе с использованием автоматизированных средств.

9.3. Ответственность Оператора перед Пользователем определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ничто не ограничивает право Пользователя на возмещение вреда, причинённого действиями (бездействием) Оператора, в том числе в связи с неправомерной обработкой персональных данных.

10. Особые условия для несовершеннолетних Пользователей

10.1. Платформа не предоставляет платных услуг, не совершает сделок за плату и не содержит функций, совершение которых ограничено для несовершеннолетних законодательством Российской Федерации.

10.2. Платформа не предусматривает размещения материалов, созданных Пользователями, и функций обмена сообщениями между Пользователями, за исключением функции общения с ИИ-помощником.

10.3. Права несовершеннолетнего Пользователя в отношении персональных данных реализуются в соответствии с разделом 3 Политики конфиденциальности.

11. Изменение Условий и расторжение

11.1. Оператор вправе изменять настоящие Условия. Новая редакция вступает в силу с момента размещения на Сайте, если иное не указано в тексте изменений.

11.2. Оператор уведомляет Пользователей о существенных изменениях Условий посредством размещения информации на Сайте и направления сообщения на адрес электронной почты Пользователя, указанный при регистрации.

11.3. Продолжение использования Платформы после вступления в силу новой редакции Условий означает согласие Пользователя с изменениями, не затрагивающими цели обработки, состав персональных данных и перечень Обработчиков. Продолжение использования Сайта, молчание или бездействие Пользователя ни при каких обстоятельствах не являются согласием на распространение персональных данных.

11.4. Пользователь вправе прекратить использование Платформы в любой момент, отозвав согласие на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциальности.

12. Разрешение споров

12.1. Споры, возникающие из настоящих Условий или в связи с ними, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в суд по месту жительства Пользователя.

12.2. К настоящим Условиям применяется право Российской Федерации.

13. Реквизиты Оператора

_____ (далее Оператор)

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

Сайт: _____

14. Приложения

14.1. Настоящие Условия включают следующие приложения, каждое из которых размещается на Сайте отдельной страницей:

- Приложение № 1: Политика конфиденциальности: _____;
- Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных: _____;
- Приложение № 3: Перечень обработчиков персональных данных: _____;
- Приложение № 4: Данные, используемые в хранилище браузера: _____.

14.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящих Условий и доступны Пользователю без ограничений. В случае противоречия между настоящими Условиями и приложением применяются положения Условий, если иное прямо не указано в соответствующем приложении.

Проект документа. Поля, обозначенные «_____», подлежат заполнению Оператором до вступления документа в силу.